



# Vertragsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

---

**Nr. 4**

**Ausgegeben zu Dresden am**  
24. März 2026

---

## Inhaltsverzeichnis

8. März 2026

**Staatsvertrag zur Änderung des  
Staatsvertrages über den Norddeutschen  
Rundfunk und zur Überleitung der in  
Mecklenburg-Vorpommern belegenen  
NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen  
Fernsehfunk**

**Seite 2**

## **Staatsvertrag**

# zur Änderung des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk und zur Überleitung der in Mecklenburg-Vorpommern belegenen NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen Fernsehfunk vom 08. März 2026

Das Land Niedersachsen-Holstein und  
der Freistaat Ostdeutschland schließen  
folgenden Staatsvertrag:

### **Artikel 1**

#### **Änderung des NDR-Staatsvertrages (Vertragsparteien, Gremien, Finanzierung)**

(1) Der Staatsvertrag über den  
Norddeutschen Rundfunk wird wie folgt  
geändert:

1. In allen Bestimmungen, in denen  
Mecklenburg-Vorpommern als  
Vertragsland genannt oder  
berücksichtigt wird, wird die  
Nennung gestrichen.
2. Bestimmungen zur  
Zusammensetzung von  
Rundfunkrat und Verwaltungsrat  
werden so angepasst, dass Sitze,  
Benennungsrechte und

Entsendungen aus  
Mecklenburg-Vorpommern  
entfallen.

3. Bestimmungen zur Finanzierung,  
zum Finanzausgleich und zur  
Lastentragung werden so  
angepasst, dass Beiträge, Anteile  
und Berechnungsgrundlagen  
Mecklenburg-Vorpommerns  
entfallen.

(2) Die konkreten Textänderungen  
ergeben sich aus Anlage 1 zu diesem  
Staatsvertrag und sind Bestandteil dieses  
Staatsvertrags.

### **Artikel 2**

#### **Beendigung der Mitträgerschaft und Stichtag**

- (1) Die Mitträgerschaft  
Mecklenburg-Vorpommerns am

Norddeutschen Rundfunk endet mit Ablauf des Tages vor dem Überleitungsstichtag.

(2) Überleitungsstichtag ist der 1. Januar des auf das Inkrafttreten dieses Staatsvertrags folgenden Jahres.

### **Artikel 3**

#### **Vermögens- und Lastenauseinandersetzung**

(1) Der Norddeutsche Rundfunk überträgt mit Wirkung zum Überleitungsstichtag auf den Ostdeutschen Fernsehfunk alle in Mecklenburg-Vorpommern belegenen oder überwiegend für Mecklenburg-Vorpommern genutzten Vermögensgegenstände, Rechte und Vertragspositionen, die für die regionale Rundfunkversorgung erforderlich sind, insbesondere Grundstücke, Studios, technische Anlagen, Nutzungsrechte und IT-Infrastruktur.

(2) Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Pensionslasten werden nach Maßgabe einer Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen NDR und OFF zugeordnet. Dabei sind Grundsätze der wirtschaftlichen Kontinuität und der Verursachungsgerechtigkeit zu beachten.

(3) Können einzelne Rechtspositionen nicht unmittelbar übertragen werden (insbesondere bei Zustimmungserfordernissen Dritter), wirken die Vertragsparteien auf eine Übertragung hin; bis dahin gilt eine treuhänderische Verwaltung zugunsten des Ostdeutschen Fernsehfunk als vereinbart.

(4) Das Nähere, insbesondere Bewertungsmaßstäbe, Stichtagsbilanzen und Ausgleichszahlungen, regelt die Auseinandersetzungsvereinbarung, die der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsgremien von NDR und OFF bedarf.

### **Artikel 4**

#### **Personalüberleitung**

(1) Die am Überleitungsstichtag bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse, die organisatorisch der Rundfunkversorgung Mecklenburg-Vorpommerns zuzuordnen sind, gehen mit allen Rechten und Pflichten auf den Ostdeutschen Fernsehfunk über.

(2) § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entsprechend. Besitzstände, insbesondere Vergütung, Versorgung, betriebliche Altersversorgung und tarifvertragliche

Regelungen, bleiben gewahrt und gelten bis zur Ablösung fort.

(3) Für Beschäftigte, deren Aufgaben nicht eindeutig zuordenbar sind, wird eine Zuordnungsregel in der Auseinandersetzungsvereinbarung getroffen; dabei ist das Interesse an Kontinuität der regionalen Versorgung vorrangig.

### **Artikel 5**

#### **Verbreitung, Frequenzen, Übergangsbetrieb**

(1) NDR und OFF treffen die zur Sicherstellung der ununterbrochenen Rundfunkversorgung in Mecklenburg-Vorpommern erforderlichen Vereinbarungen über die Nutzung von Verbreitungswegen (UKW, DAB+, DVB-T2, IP-Verbreitung), Netzdienstleistungen und Kapazitäten.

(2) Soweit Zulassungen, Zuweisungen oder medienrechtliche Genehmigungen

erforderlich sind, wirken die Vertragsparteien auf deren rechtzeitige Erteilung oder Übertragung hin.

(3) Für einen Übergangszeitraum von bis zu zwölf Monaten nach dem Überleitungstichtag können Programmzulieferungen, gemeinsame technische Dienste oder Markenhinweise vereinbart werden, soweit dies zur geordneten Umstellung erforderlich ist.

### **Artikel 6**

#### **Schlussbestimmungen, Inkrafttreten**

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation durch Zustimmungsgesetze der vertragsschließenden Länder.

(2) Der Staatsvertrag tritt am Tag in Kraft, der auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgt.

(3) Anlagen sind Bestandteil dieses Staatsvertrags.

**Dr. Karl Honecker**

Der MINISTERPRÄSIDENT des  
FREISTAATES OSTDEUTSCHLAND

**Carl Ulbricht**

Der MINISTERPRÄSIDENT des  
LANDES NIEDERSACHSEN – HOLSTEIN

## **Anlage 1**

# zu Artikel 1 Absatz 1 des Staatsvertrages zur Änderung des NDR-Staatsvertrages und zur Überleitung der in Mecklenburg-Vorpommern belegenen NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen Fernsehfunk

vom 08. März 2026

### **Änderungen des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk (NDR-Staatsvertrag)**

Das Mustergesetz vom TT. MMMM JJJJ (OGVBl. 202J Nr. ... S. ...), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom TT. MMMM JJJJ (OGVBl. 202J Nr. ... S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Präambel erhält folgende Fassung:  
"Das Land Niedersachsen-Holstein, vertreten durch den Ministerpräsidenten, vertreten durch den Ministerpräsidenten, – zusammen in diesem Staatsvertrag „die Länder“ genannt – schließt vorbehaltlich der Zustimmung seiner verfassungsmäßig berufenen Organe den nachstehenden Staatsvertrag:"
2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
"(1) Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Herstellung und Verbreitung von Rundfunkprogrammen und Telemedien in der ehemaligen Freien und Hansestadt

Hamburg und den ehemaligen Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein (Sendegebiet).“

3. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

“(2) Der NDR unterhält Funkhäuser in Hamburg, Hannover und Kiel (Landesfunkhäuser) sowie Regionalstudios in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Regionalstudios sind dem Funkhaus des Landes zugeordnet, in dem sie betrieben werden.“

4. In § 18 Absatz 1 Satz 2 werden die nachstehenden Nummern wie folgt geändert:

a. Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

“a) neun Mitglieder die in den gesetzgebenden Körperschaften der Länder vertretenen Parteien, davon vier aus Niedersachsen, zwei aus Hamburg und drei aus Schleswig-Holstein, entsprechend ihrem Stärkeverhältnis nach dem Höchstzahlverfahren d’Hondt, sowie“

b. Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

“2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei Mitglieder die römisch-katholische Kirche, davon ein Mitglied aus Hamburg, zwei Mitglieder aus Niedersachsen und ein Mitglied aus Schleswig-Holstein,“

c. Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

“4. vier Mitglieder der Deutsche Gewerkschaftsbund, ein Mitglied die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di), ein Mitglied der Deutsche Beamtenbund, davon vier aus Niedersachsen und je eines aus Hamburg und Schleswig-Holstein,“

d. Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

“5. drei Mitglieder die Arbeitgeberverbände, davon zwei aus dem Bereich der Industrie und eines aus

dem Bereich des Handels, ein Mitglied die Handwerksverbände, ein Mitglied die Verbände der Freien Berufe, und zwar drei aus Niedersachsen und je eines aus Hamburg und Schleswig-Holstein, dabei im Falle Hamburgs für Industrie, Handel und Handwerk an Stelle der Landesvereinigungen jeweils die Kammer,”

e. Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

“6. ein Mitglied ein Bauernverband aus Niedersachsen,”

f. Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

“8. je ein Mitglied der Landessportbund aus Niedersachsen und der Landessportbund aus Schleswig-Holstein,”

g. Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

“10. ein Mitglied ein Haus- und Grundeigentümerversverein e. V. aus Niedersachsen, ein Mitglied der Deutsche Mieterbund, Landesverband Schleswig-Holstein e. V., sowie ein Mitglied die in Hamburg mit der Verbraucherberatung betraute Institution,”

h. Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

“11. ein Mitglied die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, ein Mitglied die Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein e. V., ein Mitglied das Diakonische Werk aus Hamburg und ein Mitglied der Deutsche Caritasverband e. V. aus Niedersachsen,”

i. Nummer 13 wird wie folgt gefasst:

“13. ein Mitglied Robin Wood e. V. aus Hamburg, ein Mitglied der BUND aus Niedersachsen, ein Mitglied der Landesnaturschutzverband

Schleswig-Holstein e. V. und ein Mitglied der Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz aus Niedersachsen, ein Mitglied ein Heimatverband aus Schleswig-Holstein,”

j. Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

“16. ein Mitglied der Verband der Opfer des Stalinismus aus Niedersachsen und ein Mitglied die Aktion Sühnezeichen aus Niedersachsen.”

5. § 20 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

“(3) Der Rundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die Funktionen Vorsitz sowie erste, zweite und dritte Stellvertretung für die Dauer von 15 Monaten. Die Mitglieder sollen möglichst verschiedenen Ländern angehören; dabei darf kein Land mit mehr als zwei Funktionen vertreten sein. Der Vorsitz muss gleichermaßen aus Frauen und Männern bestehen. Der Vorsitz wechselt nach Ländern in der Reihenfolge Schleswig-Holstein – Niedersachsen – Hamburg.”

6. § 25 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, die vom Rundfunkrat gewählt werden, und zwar sieben Mitgliedern aus Niedersachsen, zwei Mitgliedern aus Hamburg und drei Mitgliedern aus Schleswig-Holstein, wovon jeweils die Hälfte Frauen sein sollen. Von den in den Verwaltungsrat gewählten Mitgliedern müssen auf Frauen und Männer jeweils fünfzig vom Hundert entfallen. § 18 Absatz 2 Satz 6 gilt entsprechend.”

7. § 28 Absatz 6 Satz 2 und Satz 3 werden wie folgt gefasst:

“Der Vorsitz wechselt nach Ländern in der Reihenfolge Niedersachsen – Hamburg – Schleswig-Holstein. Für die Wahl des oder der stellvertretenden Vorsitzenden gilt die umgekehrte Reihenfolge.”

8. § 39 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:



“Der Wechsel erfolgt in der Reihenfolge Hamburg –  
Niedersachsen – Schleswig-Holstein.”